

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/327

הצעת חוק העברת הכנסות מהימורים לתמיכה במרכזי גמילה מהימורים, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"בעל היתר" – מי שקיבל היתר לערוך הגרלות או הימורים לפי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל"ז–1977¹;

"מרכז גמילה" – מרכז לגמילה מהימורים שהוכר על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי.

2. הקצאת הכנסות

בעל היתר יעביר למשרד הרווחה והביטחון החברתי 3% מהכנסותיו השנתיות מעריכת הגרלות והימורים, והם יוקצו על ידי המשרד למטרת תמיכה במרכזי גמילה.

3. תיקון חוק להסדר

ההימורים בספורט בחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז–1967², בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (א1) יבוא :

"(א2) 3% מיתרת ההכנסות החיובית שהועברה למדינה לפי סעיף קטן (א1) יוקצו כתקציב למטרת תמיכה במרכזי גמילה מהימורים שהוכרו על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי לפי חוק העברת הכנסות מהימורים לתמיכה במרכזי גמילה מהימורים, התשפ"ג–2022."

4. ביצוע ותקנות

שר הרווחה והביטחון החברתי ממונה על ביצועו של חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.

דברי הסבר

מחקרים מוכיחים כי אנשים מתמכרים להימורים ולהגרלות שנערכים על פי היתר לערוך הגרלות והימורים לפי חוק העונשין, התשל"ז–1977, לרבות הגרלות של מפעל הפיס וההתאחדות לכדורגל. התמכרות זו גורמת למתמכר נזקים חמורים וכן עלולה לדרדר אותו לקשיים כספיים גדולים ואף לעולם

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשכ"ז, עמ' 142.

הפשע.

אין שוני מהותי בין התמכרות לאלכוהול, לסמים או להימורים ולהגרלות משום שכולן גורמות לנזקים חברתיים וכלכליים.

כמו כן, הפרסום המפתה של ההגרלות שעורכים בעלי ההיתר מעודד אנשים להתמכר להגרלות. לפיכך, לבעל היתר לערוך הימורים והגרלות יש אחריות מוסרית כלפי מי שהתמכר בשל קניית כרטיסי הגרלה. מטרת הצעת החוק היא לחייב בעל היתר כאמור להפריש שלושה אחוזים מהכנסותיו. כמו כן, מוצע כי שלושה אחוזים מיתרת ההכנסות החיובית שהועברה למדינה מהמועצה להסדר ההימורים בספורט יוקצו למטרת תמיכה במרכזי גמילה מהימורים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/2956), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/19/1685), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/20/1065); הוסרה מסדר היום ביום י"ח בטבת התשע"ו (30 בדצמבר 2015), על ידי חבר הכנסת אורן אסף חזן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2579) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/20/3686).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/3889).

הצעת החוק זהה לפ/24/3889 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)